



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES
BUREAU BÂTIMENTS DURABLES

**Arrêté 2020-20-BBD du 24 août 2020
portant délimitation d'une zone de présence d'un risque de mérule
sur le territoire de la commune de Kaysersberg-Vignoble**

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

- VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.133-7 à L.133-9 relatifs à la lutte contre la mérule et L.271-4 relatif au dossier de diagnostic technique ;
- VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment son article 76 ;
- VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (et modifiant l'article L.133-8 du code de la construction et de l'habitation) ;
- VU les signalements de cas de risque de présence de mérules reçus par la commune de Kaysersberg-Vignoble des 6 octobre 2017, 6 juin 2019 et 8 octobre 2019 ;
- VU les rapports d'expertise de Société Mycologique des Hautes Vosges des 16 avril 2019 et 16 septembre 2019 confirmant la présence de mérule sur la commune de Kaysersberg-Vignoble ;
- VU la délibération du conseil municipal de la commune de Kaysersberg-Vignoble en date du 19 novembre 2019 portant avis favorable à la prise d'un arrêté préfectoral de signalement délimitant les zones de présence d'un risque de mérule dans l'ilot formé par les rues des écoles, du père Kohlmann et de la commanderie à Kaysersberg-Vignoble ;

Considérant que, conformément à l'article L.133-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, le préfet peut prendre, sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, un arrêté délimitant les zones de présence d'un risque de mérule ;